

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2642/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุดรธานี

โจทก์

นายวิชัย อธิธิแสน

จำเลย

นายวิชัย อธิธิแสน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56,83 จำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน เห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง
แทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 40,000 บาท (อันดับ 6,28)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ